VOR DEM EMPLOYMENT TRIBUNAL (ARBEITSGERICHT) LEEDS

Aktenzeichen: 1803442/2025

ZWISCHEN:

FRAU PRIYA NAIR

Klägerin

CALDERDALE LOGISTICS LIMITED

Beklagte

KLAGEBEGRÜNDUNG (ET1)

Arbeitsverhältnis

1. Die Klägerin war vom 4. Januar 2018 bis zu ihrer Entlassung mit Wirkung zum 31. März 2025 bei der Beklagten als Operations Manager beschäftigt. Ihr Bruttojahresgehalt betrug 58.000 GBP.

2. Die Klägerin war über sieben Jahre ununterbrochen beschäftigt und zu allen maßgeblichen Zeitpunkten Arbeitnehmerin im Sinne von Section 230 des Employment Rights Act 1996.

Mutterschaftsurlaub

3. Die Klägerin trat am 1. Mai 2024 ihren Mutterschaftsurlaub an und brachte am 19. Mai 2024 ihren Sohn zur Welt. Sie teilte der Beklagten mit, dass sie am 6. Januar 2025 an ihren Arbeitsplatz zurückkehren werde.

4. Während des Mutterschaftsurlaubs stellte die Beklagte Herrn James Thornton als Vertretung für die Stelle der Klägerin ein. Bei ihrer Rückkehr stellte die Klägerin fest, dass Herr Thornton weiterbeschäftigt wurde und ihre Aufgaben erheblich beschnitten worden waren.

Entlassung

5. Am 17. Februar 2025 wurde der Klägerin mitgeteilt, dass ihre Stelle „von einem betriebsbedingten Wegfall bedroht“ sei. Es folgte ein Konsultationsverfahren, das nach Auffassung der Klägerin nur zum Schein geführt wurde. Am 14. März 2025 erhielt sie die Kündigung wegen Wegfalls des Arbeitsplatzes (redundancy) mit Wirkung zum 31. März 2025.

6. Herr Thornton, der während des Mutterschaftsurlaubs der Klägerin eingestellt worden war, wurde in einer im Wesentlichen identischen Funktion weiterbeschäftigt. Ein echter betriebsbedingter Wegfall des Arbeitsplatzes lag nicht vor.

Ungerechtfertigte Kündigung

7. Die Kündigung war ungerechtfertigt (unfair) im Sinne der Sections 98 und 99 des Employment Rights Act 1996. Es lag kein echter Wegfall des Arbeitsplatzes vor; die Auswahl stand von vornherein fest, und die Konsultation wurde nur zum Schein geführt. Darüber hinaus war die Kündigung nach Section 99 ERA 1996 und Regulation 20 der Maternity and Parental Leave etc Regulations 1999 automatisch ungerechtfertigt, da sie mit dem Mutterschaftsurlaub der Klägerin zusammenhing.

Diskriminierung

8. Die Kündigung und die Beschneidung der Aufgaben der Klägerin stellen eine unmittelbare

Diskriminierung wegen des Geschlechts nach Section 13 des Equality Act 2010 sowie eine Diskriminierung wegen Schwangerschaft und Mutterschaft nach Section 18 des Equality Act 2010 dar. Die Klägerin stützt sich auf die Weiterbeschäftigung eines männlichen Vergleichsarbeitnehmers, Herrn Thornton, der zu ihrer Vertretung während des Mutterschaftsurlaubs eingestellt wurde.

Ansprüche

9. Die Klägerin verlangt eine Grundabfindung (basic award), eine Ausgleichszahlung (compensatory award) und eine Entschädigung für immaterielle Schäden (injury to feelings) im mittleren Vento-Band, jeweils zuzüglich Zinsen. Eine Schadensaufstellung (schedule of loss) ist beigefügt.

DIE KLÄGERIN BEANTRAGT:

(1) festzustellen, dass die Klägerin unter Verstoß gegen den Employment Rights Act 1996 ungerechtfertigt entlassen wurde;

(2) festzustellen, dass eine unmittelbare Diskriminierung wegen des Geschlechts nach Section 13 des Equality Act 2010 vorliegt;

(3) festzustellen, dass eine Diskriminierung wegen Schwangerschaft und Mutterschaft nach Section 18 des Equality Act 2010 vorliegt;

(4) eine Entschädigung einschließlich der Entschädigung für immaterielle Schäden und Zinsen;

(5) die Kosten des Verfahrens.

WAHRHEITSERKLÄRUNG

Die Klägerin versichert, dass die in dieser Klagebegründung dargelegten Tatsachen wahr sind. Ich bin von der Klägerin ordnungsgemäß bevollmächtigt, diese Erklärung zu unterzeichnen.

Hester Ramsbottom
Park Lane Chambers, Leeds
Datum: 2. Juni 2025